ACTE DE RÉSERVATION

Madame :**Nor CHEMAOU** Titulaire de la Pièce d'identité (CIN) n° **A742122** demeurant à : 20 BIS CADI BEN HAMMADI SENHAJI SOUISSI RABAT CASABLANCA MAROC
Tél :(212) 6 62 89 28 48

Ci-après, dénommé(e) «Réservataire»

1-

Le réservataire s'engage par la présente à acquérir auprès de la société **ADMOD** le bien ci-après désigné, il s'engage ainsi à payer le prix selon les modalités ci-dessous.
Le présent contrat de réservation ne peut en aucun cas valoir contrat de vente, ce dernier est à signer par-devant notaire.

2- DÉSIGNATION

La totalité de la propriété sise au projet **AYAD PRIVATE FERME BRETONE** , **Casablanca 62 Impasse Abderahim Bouabid Hay Erraha, Hay Hassani 20000 MAROC**, consistant en un APPARTEMENT portant le numéro **APF-0-6**, situé au Rez de chaussé de l'Immeuble 01, d'une superficie de 60.00 m² et un PARKING non titré au sous sol de la résidence et une TERRASSE d'une superficie de 16.00 m².
Le réservataire déclare avoir pris parfaitement connaissance et accepte le plan du dit APPARTEMENT et des parties indivises sans aucune observation ou restriction.

3- PRIX DE VENTE

La présente réservation est consentie et acceptée moyennant le prix de vente de 1 200 000.00 DH TTC.
Il est à préciser que la TVA applicable à la présente vente sera celle imposée par la loi au moment de la signature du contrat de vente, toute augmentation du taux de la dite TVA demeure supportée par le réservataire.

4- MODALITÉS DE PAIEMENT

Le réservataire s'engage en outre à régulariser le prix de vente comme suit :
A titre d'avance sur réservation, la somme de 0.00 DH soit (0.00 %) et sera réglée ainsi :
Le solde du prix de la vente, soit la somme de 1 200 000.00 DH sera réglée ainsi :
- 1 200 000.00 DH soit (100.00 %) en date du 25/09/2022

5- PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE

La présente réservation ne donne aucun droit d'occupation ou de jouissance du bien objet de la dite réservation, le réservataire n'aura la pleine propriété et jouissance qu'après la signature du contrat définitif de vente et son inscription sur les livres fonciers tel que prévu par les articles 66 et 67 du Dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation foncière tel que modifié et complété par la loi 14-07.
Il est bien entendu que le contrat définitif de vente et le compromis de vente –le cas échéant- devront être signés par devant notaire, au plus tard dans un délai d'un mois suivant la légalisation du contrat de réservation par le réservataire Toutefois, tout retard dépassant un mois après notification donnera à la société **ADMOD** tout le droit d'annuler la présente réservation et de disposer du bien réservé sans avoir recours à la justice.

6- CONDITIONS SUSPENSIVES

En cas de fausse déclaration ayant une incidence sur le bon aboutissement de la vente, de même qu'en cas de non-respect des conditions du présent acte et notamment des délais de paiement, ou en cas de non réalisation de l'acte définitif de vente du fait du réservataire et à défaut d'une régularisation de cette situation après quinze jours à compter de la notification d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de notification, la société **ADMOD** se réserve le droit de considérer la présente réservation comme résiliée et sans effet tel que prévu par l'article 260 du DOC. En conséquence, la société **ADMOD** retiendra sur le montant de l'acquisition une indemnité contractuelle de 15 % du prix de vente global TTC et restituera le solde au réservataire ou le consignera à la caisse du tribunal compétant et ce après la revente du bien objet de la présente réservation sans recours à une quelconque autre formalité que la mise en demeure de régularisation ci-dessus prévue.
L'attribution n'est réputée acquise au profit du réservataire que sous réserve de la réception par la société **ADMOD** du reçu de versement, l'autorisation de versement dûment signées et cachetées par la banque, ainsi que le contrat de réservation dument signé et légalisé par le réservataire, le tout dans un délai ne devant pas excéder 48h après la date d'édition de ces deux derniers documents, et en cas de règlement par chèque sous réserve de l'encaissement du dit chèque par la société **ADMOD** et renseignement de son sort, le tout dans le délai imparti conformément aux termes des présentes.
Si ce contrat de réservation n'est pas retourné à la société **ADMOD** après 48 heures de son édition, la réservation sera automatiquement annulée, Il est à noter que la délivrance de l'autorisation de versement ne peut en aucun cas être considérée comme réservation. A défaut de réception de la dite autorisation de versement dûment signée par la banque ainsi que le présent

contrat de réservation dûment signé et légalisé par le réservataire, la réservation est considérée si bon semble à la société **ADMOD** comme nulle et non avenue et le réservataire sera déchu du bien réservé, ainsi la société pourra disposer de son bien sans recours à la justice. Les justificatifs du paiement doivent être retournés dans les délais mentionnés ci-dessus.
En cas de recours à un Avocat suite à un litige, les frais et honoraires dus à ce titre seront supportés par le réservataire.

7- PENALITES

En cas de désistement : Pénalité de 15 % du Prix de Vente
En cas de Transferts : **Produit** :0.00 DH -**Tranche/Projet** :0.00 DH -**Client***:2,5% du prix de vente.
(*) Le transfert client se fait gratuitement au profit d'un ascendant, d'un descendant, du conjoint ou d'un menbre de la famille jusqu'au 3ème degré.

8- SERVICE APRES VENTE - ASSURANCE - SYNDIC

La durée du Service Après-Vente est de douze mois (12) à partir de date de signature du contrat chez le notaire.
Avant la récupération des clés, il faut souscrire une assurance multirisques habitation d'une durée minimum d'une année et remettre la fiche de visite technique et la synthèse des obligations légalisées.
Pour la gestion des parties communes, la société **ADMOD** s'est chargée d'organiser la gestion de la copropriété pendant vingt quatre mois (24) à partir de la création des titres fonciers et ce en faisant appel à une société de gestion de la copropriété professionnelle.
Pour la gestion des parties communes, le réservataire versera un montant fixé à 16 800.00 DH, à raison de 700.00 DH/Mois à payer au syndicat des copropriétaires du projet pour une durée de vingt quatre mois à compter de la signature du contrat chez le notaire.
En cas de retard de signature du contrat chez le notaire par le réservataire, la société **ADMOD** appliquera une pénalité mensuelle du montant des frais de gestion de copropriété (estimé à 700.00 DH/Mois) trois mois à compter de la date de notification du réservataire par courrier recommandé de la création du titre foncier et ce jusqu'à la signature du contrat notarié.

9- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Données personnelles : aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Dans une logique de respect de la vie privée, **ADMOD** (Groupe AYAD Developpement) s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles soient effectués conformément à la loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. Conformément aux dispositions de la loi 09-08, la CNDP garantit à l'utilisateur un droit d'accès et de rectification, et d'opposition sur les données nominatives le concernant. L'utilisateur a la possibilité d'exercer ce droit en envoyant un courrier à l'adresse suivante : Groupe AYAD Developpement, Casablanca 26, Avenue Mers Sultan Appt 3 Eage 1 MAROC.

10- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, le réservataire fait élection de domicile en son lieu respectif sus indiqué: le réservataire doit sous peine d'inopposabilité, aviser la société **ADMOD** de tout changement d'adresse postale.

11- ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Toute contestation liée à l'interprétation ou à l'exécution des présentes doit être réglée à l'amiable à défaut compétence est donnée aux Tribunaux de Casablanca.

Fait à Casablanca le :

Le réservataire
Madame Nor CHEMAOU

Pour la société ADMOD
Othman DIOURI
Directeur Général